刑法主題整理：妨害性自主罪與妨害風化罪

> 本文件整理 108-114 年司律一試刑法考古題中，與**妨害性自主罪**（刑法第 16 章）及**妨害風化罪**（刑法第 16-1 章）相關之題目，共 17 題。

壹、強制性交罪之違反意願方法（§221）

一、111年 第26題

關於強制性交罪，下列敘述何者正確？

(A) 依實務見解，刑法第221條第1項「違反意願之方法」，係指一切違反被害人意願之方法，不以類似於所列舉之強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等相當之其他強制方法為限
(B) 依實務見解，刑法第222條第1項第1款「2人以上共同犯之者」，無責任能力人亦計算在內
(C) 依實務見解，刑法第222條第1項第8款之「兇器」，以行為人攜帶之初有行兇意圖為必要
(D) 依實務見解，取得5歲幼童之同意而與之性交，不依刑法第222條第1項第2款處斷

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	最高法院 97 年度第 5 次刑事庭會議決議：§221 I「其他違反其意願之方法」，係指該條所列舉之強暴、脅迫、恐嚇、催眠術以外，**一切違反被害人意願之方法**，不以類似於所列舉者為限。
(B)	✕ 錯誤	§222 I ①「二人以上共同犯之者」，依實務見解應以**具有共同犯意聯絡且具責任能力**之人計算，無責任能力人（如未滿 14 歲或精神障礙者）不計入。
(C)	✕ 錯誤	§222 I ⑧之「兇器」，參照加重竊盜罪之解釋，只須客觀上**足以對人之生命、身體構成危險**即足，不以攜帶之初有行兇意圖為必要。
(D)	✕ 錯誤	5 歲幼童不具有效之同意能力，取得其同意仍屬違反意願，一**律依 §222 I② 加重強制性交罪處斷**。

> [!NOTE]
> **重點整理：§221「違反意願之方法」之擴張解釋**
>
> - 實務採**最廣義**見解，不限於與強暴、脅迫相當之方法
> - 包括：趁被害人不知不覺、利用被害人恐懼心理、利用權威地位等
> - 此解釋使 §221 之適用範圍大幅擴張，成為妨害性自主罪之核心規範

二、113年 第23題

依實務見解，下列何種情形中，甲之行為構成刑法第221條之強制性交罪？

(A) 醫師甲為女病患乙手術時，趁乙麻醉後昏迷時，當場見色心喜，以其手指插入乙之陰道滿足自己性慾
(B) 神棍甲告知前來問卦之乙女，若不與其性交，將被小鬼纏身，乙信以為真，任由甲以陰莖插入乙之陰道
(C) 甲以手指沾上自己之精液，強行插入乙女之口腔內
(D) 甲女強行以其舌頭插入乙男之口腔，欲與乙男舌吻

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 不構成§221	乙係因**手術麻醉**而昏迷，非因甲之強制手段所致，甲係趁乙不能抗拒之狀態為性交，應成立 **§225 乘機性交罪**，非強制性交罪。
(B)	☑ 構成§221	甲以「小鬼纏身」恐嚇乙女，使乙心生畏懼而任由甲性交，屬 §221「**恐嚇**」之方法，構成強制性交罪。即使恐嚇內容為怪力亂神之事，只要足以使被害人心生畏懼而違反意願，即該當。
(C)	✕ 不構成§221	依 §10 V 之性交定義：①以性器進入他人之性器、肛門或口腔；②以性器以外之其他身體部位或器物進入他人之**性器或肛門**。**手指插入口腔**不符合性交定義，至多成立 **§224 強制猥褻罪**。
(D)	✕ 不構成§221	舌頭插入口腔（舌吻）非 §10 V 之性交行為，至多構成 **§224 強制猥褻罪**。

[!NOTE]
重點整理：性交定義（§10 V）

1. 以「性器」進入他人之性器、肛門或**口腔**
2. 以性器以外之身體部位或器物進入他人之**性器或肛門**（不含口腔）

- 手指→口腔 ✗ 非性交
- 舌頭→口腔 ✗ 非性交
- 陰莖→口腔 ✓ 性交
- 手指→陰道/肛門 ✓ 性交

貳、加重強制性交罪（§222）

一、110年 第22題

甲、乙二人某日前往夜店狂歡，結識丙、丁兩女，因垂涎其姿色，乃在廁所內商議，由甲吸引丙、丁之注意力，乙則乘機於該兩女飲料中摻入「約會強暴藥丸」FM2。丙、丁飲用該飲料後，迅速昏睡，甲、乙遂將丙、丁載往汽車旅館，企圖性侵。惟抵達旅館後，乙因飲酒過多，身體不適，遂在幫忙將丙、丁抬入旅館房間後自行離去。甲當晚先性侵丙女得逞，清晨時又欲性侵丁女時，因陰莖不舉而無法插入丁女之陰道，隨後離去。下列敘述何者正確？

(A) 乙因在甲性侵前自行離去，已脫離加重強制性交罪之共同正犯，只負妨害自由之罪名
(B) 甲、乙兩人構成強制性交罪之共同正犯，其中甲之行為以既遂犯論，乙之行為則以未遂犯論
(C) 甲對丙之行為，構成強制性交罪既遂，對丁之行為，僅構成強制性交罪之不能未遂
(D) 甲、乙成立加重強制性交罪之共同正犯

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	共同正犯之脫離須有效排除先前行為之因果效力。乙參與**下藥（FM2）及搬運**被害人至旅館，其行為之因果效力持續作用，不能因其離去即認已脫離。
(B)	✗ 錯誤	甲乙係以藥劑使被害人昏睡後（§222 I ④）且二人以上共同犯之（§222 I ①），應成立**加重**強制性交罪，非普通強制性交罪。且共同正犯之既未遂以全體行為觀察，一人既遂全體既遂。
(C)	✗ 錯誤	甲對丁之行為，因陰莖不舉而未能插入，屬**普通未遂**，非不能未遂。不能未遂須行為在客觀上不可能實現構成要件結果（如客體不存在），陰莖不舉僅為暫時性障礙，非不能犯。
(D)	☑ 正確	甲乙事前共謀、分工合作、以 FM2 藥劑使被害人昏睡後性侵，符合 §222 I ①「**二人以上共同犯之**」及 §222 I ④「**以藥劑犯之**」，成立加重強制性交罪之共同正犯。

[!NOTE]
重點整理：加重強制性交罪（§222 I）各款加重事由

1. 二人以上共同犯之（①）
2. 對未滿 14 歲之人犯之（②）
3. 對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之（③）
4. 以藥劑犯之（④）
5. 對被害人施以凌虐（⑤）
6. 利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之（⑥）
7. 侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之（⑦）
8. 攜帶兇器犯之（⑧）

共同正犯脫離之要件：須有效排除先前參與行為之因果效力，僅離去現場不足以認定脫離。

二、114年 第22題

甲、乙均已成年，甲某日潛入乙家中，見乙正在熟睡中，色心大起，遂起意觸摸乙之胸部、生殖器，乙因有異狀而醒來，甲見狀擔心乙聲張此事，遂另以其係神明轉世，告知乙若不與其發生性行為，將遭天譴。乙聞言大驚，心裡便害怕起來，遂同意與甲發生性行為。甲於性行為過程中，在乙不知情之下，手持智慧型手機開啟拍攝功能拍攝與乙間之性交過程。依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲在乙熟睡階段觸摸乙身體及生殖器之行為，構成乘機猥褻罪
(B) 甲以遭天譴之事告以乙而使乙同意與其性交，雖然是怪力亂神之事，但乙之同意仍為有效
(C) 甲成立刑法第222條加重強制性交罪
(D) 甲若構成加重強制性交罪，則毋庸另論刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人身體隱私部位罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	甲趁乙**熟睡**（不知抗拒）狀態觸摸其身體及生殖器，符合 §225 II「利用其不知抗拒之情形而為猥褻行為」，成立**乘機猥褻罪**。
(B)	✕ 錯誤	甲以「遭天譴」恐嚇乙，使乙心生恐懼而同意性交，此同意係**基於恐嚇所為，非出於自由意志**，屬無效之同意。即使恐嚇內容為怪力亂神之事，只要實際上使被害人心生畏懼，同意即無效，仍構成強制性交罪。
(C)	☑ 正確	甲「**潛入乙家中**」犯強制性交罪，符合 §222 I ⑦「侵入住宅犯之者」，成立加重強制性交罪。
(D)	☑ 正確	甲於性交過程中偷拍，若已構成加重強制性交罪（重罪），竊錄行為之不法已為重罪所涵蓋，依**法條競合**（吸收關係），毋庸另論 §315-1 II 之竊錄罪。

> [!NOTE]
> **重點整理：同意之有效性**
>
> - 有效同意須出於**自由意志**，且被害人須有**同意能力**
> - 基於**恐嚇**（包括怪力亂神之事）所為之同意 → 無效
> - 基於**詐欺**所為之同意 → 需區分是否涉及法益關係錯誤
> - 未滿 7 歲之幼童 → 無同意能力，同意一律無效
> - 7 歲以上未滿 14 歲 → 即使有同意，仍成立 §227

參、強制性交罪之未遂

112年 第8題

依實務見解，下列何者不成立強制性交罪之未遂犯？

(A) 陰莖無法勃起之甲男強抱乙女並用手拉扯欲褪去乙女所穿長褲且用手撫摸乙女陰部
(B) 陰莖無法勃起之甲男強行脫去乙女身上衣物後以陰莖摩擦乙女陰部
(C) 甲男至友人乙女家中以酒灌醉乙女後，褪去其身上衣物並撫摸乙女全身，但被乙女家人撞見報警逮捕
(D) 甲男與友人乙女飲酒聚餐後見乙女喝醉，褪去自己身上衣物並戴上保險套後，正欲撫摸乙陰部前被乙女家人撞見報警逮捕

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 成立未遂	甲已**強抱、拉扯衣褲、撫摸陰部**，已跨越強制性交罪之著手門檻，雖陰莖無法勃起，仍成立未遂犯。性交行為不限於陰莖插入，手指插入亦可構成。
(B)	✕ 成立未遂	甲已**強行脫衣、以陰莖摩擦陰部**，已達著手階段，成立未遂犯。
(C)	✕ 成立未遂	甲以酒灌醉乙女後**褪去衣物、撫摸全身**，已對被害人身體為直接侵害行為，跨越著手門檻，成立未遂犯。
(D)	☑ 不成立未遂	甲僅**褪去自己衣物、戴保險套**，尚未對被害人身體為任何接觸或侵害行為，**屬預備階段**，尚未達著手，不成立未遂犯。依實務見解，強制性交罪之著手須以**對被害人之身體為直接攻擊或接觸**為判斷標準。

> [!NOTE]
> **重點整理：強制性交罪之著手判斷**
>
> - 已對被害人身體為攻擊或接觸 → **已著手**（如拉扯衣物、撫摸身體）
> - 僅對自己為準備行為 → **尚未著手**（如褪去自己衣物、戴保險套）
> - 關鍵區別：行為是否已**直接指向被害人之身體**

肆、強制性交與乘機性交之區別

一、108年 第25題

甲與乙為朋友，甲經常提供毒品給乙，並一起吸毒。某日吸毒時，甲見乙昏迷，臨時起意對其實施性交。性交完成後，乙因毒品之藥物作用而不停抽搐，甲非但未救助，反而儘快離開現場，不久後乙即死亡。下列敘述何者正確？

(A) 甲成立乘機性交罪
(B) 甲成立強制性交致死罪
(C) 甲成立加重強制性交罪
(D) 甲成立加重強制性交致死罪

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	乙因吸毒昏迷，處於不能或不知抗拒狀態，甲臨時起意對昏迷之乙性交，成立 §225 I 乘機性交罪。乙係**自行吸毒**昏迷，非甲故意使乙昏迷。乙之死亡係因毒品藥物作用，與甲之性交行為**無相當因果關係**，不成立致死罪。
(B)	✕ 錯誤	甲未施強暴脅迫，非強制性交（§221）。且死亡與性交行為無相當因果關係，不構成致死加重結果。
(C)	✕ 錯誤	甲未施強暴脅迫，且不符合 §222 各款加重情形，不成立加重強制性交罪。
(D)	✕ 錯誤	同上，甲既不成立加重強制性交罪，亦不成立加重強制性交致死罪。

> [!NOTE]
> **重點整理：乘機性交罪（§225）之關鍵判斷**
>
> - 被害人不能抗拒之狀態須**非行為人所造成**（乙自行吸毒昏迷 → §225）
> - 若行為人故意使被害人昏迷後性交 → §221 強制性交罪
> - 致死之加重結果須與性交行為有**相當因果關係**，毒品致死非性交行為所致

二、109年 第24題

甲得知A為非法居留之外勞，甲告知A如不與其為性交行為，將告發其非法居留情事，A於是與甲為性交行為。甲之行為如何論罪？

(A) 強制性交罪
(B) 乘機性交罪
(C) 權勢性交罪
(D) 無罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	甲以告發脅迫，是否構成 §221 之「脅迫」？依多數說／實務見解，此種以揭發違法之事相要脅，不屬於 §221 所稱使人不能抗拒或難以抗拒之強暴脅迫。
(B)	☑ 正確	依實務見解，A 因非法居留身分而處於恐懼被告發的**心理弱勢**狀態，甲利用 A 之心理恐懼狀態（類似不能或不知抗拒）為性交，成立 §225 乘機性交罪。A 形式上雖有同意，但非出於真正自由意思。
(C)	✕ 錯誤	甲非 A 之監護人、教育人員等具有監督關係之人，不符合 §228 權勢性交之要件。
(D)	✕ 錯誤	A 之同意非出於自由意思，甲之行為仍構成犯罪。

> [!NOTE]
> **重點整理：利用被害人心理弱勢之性交行為**
>
> - 以「告發違法」脅迫 → 依實務見解不構成 §221 之強暴脅迫，但被害人因此處於心理弱勢 → 成立 §225 乘機性交罪
> - 此題答案有爭議：有學者認為應成立強制性交罪（脅迫手段），但依題目所示答案為 (B)
> - §225 之「不能或不知抗拒」可擴張解釋包含**心理上之弱勢狀態**

三、109年 第26題

甲為補習班教師，15歲學生乙女，某日甲假裝不小心以手肘觸碰乙之胸部。數日後，甲載乙至墓園，要求乙以手摩擦甲之生殖器。下列何者錯誤？

(A) 甲以手肘觸碰乙之胸部，成立刑法第224條強制猥褻罪
(B) 甲以手肘觸碰乙之胸部，不成立刑法第225條第2項之乘機猥褻罪
(C) 甲要求乙摩擦其生殖器之行為，不成立刑法第221條之強制性交罪
(D) 甲要求乙摩擦其生殖器之行為，不成立刑法第228條權勢性交罪

答案：(A)

選項	正確/錯	說明

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲**假裝不小心**以手肘觸碰乙胸部，屬偷襲式騷擾，行為瞬間完成，被害人無法予以抗拒。應成立 §224 之 1（趁被害人不及抗拒而為猥褻），或依實務見解可能成立性騷擾而非強制猥褻。§224 強制猥褻需有「強暴脅迫…」等手段，假裝不小心碰觸**不符合強制猥褻之要件**。本選項敘述為錯誤。
(B)	☑ 正確	乙並非處於不能或不知抗拒狀態，不符合 §225 II 乘機猥褻之要件，故不成立本罪。
(C)	☑ 正確	以**手摩擦生殖器**，依通說不屬於 §10 V 所稱之「性交」（需以性器進入或使之接合），故不成立 §221 強制性交罪，而應論 §224 強制猥褻罪。
(D)	☑ 正確	甲雖為補習班教師，但 §228 要求「因利用權勢或機會為性交者」。甲係以脅迫方式（深夜墓園之恐懼氛圍）而非利用師生權勢，不符合 §228 之要件。

> [!NOTE]
> **重點整理：偷襲式猥褻與性交定義之區辨**
>
> - **假裝不小心碰觸**（偷襲式）→ 非 §224 強制猥褻（欠缺強暴脅迫手段），可論 §224 之 1 或性騷擾
> - **手摩擦生殖器** → 屬猥褻行為，非 §10 V 之性交行為
> - §228 權勢性交 → 須「利用」監督、教育等權勢關係，非僅有此關係即成立

四、110年 第23題

甲開車，見路邊妙齡女子，出於強制性交犯意強拉該女子上車，行駛至離市區遙遠的山區後，再強灌該女子烈酒，見女子酒醉，性交得逞。下列敘述何者正確？

(A) 甲強拉女子上車，為強制性交行為的著手，與後續強灌女子烈酒，皆是違反該女意願方法而為性交，故僅成立刑法第221條強制性交罪
(B) 甲強拉女子上車，非強制性交行為的著手，應成立刑法第302條妨害自由罪；強灌女子烈酒，才是強制性交行為的著手，應成立刑法第221條強制性交罪
(C) 甲強拉女子上車，非強制性交行為的著手，應成立刑法第302條妨害自由罪；強灌女子烈酒，使女子酒醉不能或不知抗拒而為性交，應成立刑法第225條乘機性交罪
(D) 甲強拉女子上車，非強制性交行為的著手，應成立刑法第302條妨害自由罪；強灌女子烈酒，才是強制性交行為的著手，且以酒類犯之，應成立刑法第222條加重強制性交罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	強拉女子上車時，尚未對性自主法益構成直接侵害，**非強制性交之著手**，應另論妨害自由罪。兩罪應分論併罰。
(B)	☑ 正確	① 強拉上車 → 著手點離性交行為尚遠，屬 §302 妨害自由罪。② 強灌烈酒使酒醉後性交 → 此處酒醉係甲以**強灌**方式主動造成，屬 §221「違反意願之方法」，成立**強制性交罪**，非乘機性交罪。
(C)	✗ 錯誤	女子酒醉係由甲**主動強灌**所致，非女子自行飲酒或因其他原因陷入不能抗拒狀態，故應論**強制性交罪**（§221），非乘機性交罪（§225）。
(D)	✗ 錯誤	§222 I ④「以藥劑犯之」，烈酒雖為酒類，但依實務見解，「藥劑」應指足以使人昏迷或不能抗拒之化學物質（如 FM2、安眠藥等），**一般烈酒不屬於藥劑**。且強灌烈酒本身即為強暴手段，應論 §221 即可。

> [!NOTE]
> **重點整理：強制性交 vs 乘機性交之關鍵區別**
>
> - **強制性交（§221）**：被害人不能抗拒之狀態係由**行為人之強制手段所造成**
> - 強灌烈酒使酒醉 → §221
> - 下藥使昏迷 → §221（或 §222 I ④ 以藥劑犯之）
> - 故意灌酒使泥醉 → §221
> - **乘機性交（§225）**：被害人不能抗拒之狀態係**先於行為人之性侵行為即已存在**
> - 被害人自行飲酒醉倒 → §225
> - 被害人因手術麻醉昏迷 → §225
> - 被害人自行服用安眠藥入睡 → §225

五、112年 第23題

有關刑法第225條乘機性交罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲為與A性交，乃趁A不注意，在A的飲料中放入安眠藥，導致A昏迷不醒，甲再與A性交，則因性交時A處於不知或不能抗拒的情形，故甲會成立本罪
(B) 甲對領有身心障礙手冊的A為性交行為，若A仍瞭解性交行為之意義，而尚無不能或不知抗拒甲對其為性交行為之情形者，則甲並不成立本罪
(C) 甲、A二人外出同遊，A因失眠，乃未告知甲即自行服用安眠藥，甲半夜向A求歡，未見A抗拒，誤以為A已同意，而與之性交，則甲因對A不能或不知抗拒之情無所認識，並不會成立本罪
(D) 甲深夜在某夜店外面慢跑，見因酒醉在夜店外橫躺不醒的A，乃認有機可乘，將A拖至暗巷性交，翌日A醒來後始發現遭人性侵，則甲會成立本罪

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	A 之昏迷係甲**主動下藥**所致，非 A 自行陷入不能抗拒狀態，應論 **§221 強制性交罪**，非 §225 乘機性交罪。被害人不能抗拒之狀態由行為人造成者，構成強制性交罪。
(B)	☑ 正確	§225 以被害人處於不能或不知抗拒之狀態為要件。領有身心障礙手冊者，若仍**瞭解性交行為之意義**且能表達意願，即不符合本罪要件。
(C)	☑ 正確	§225 為故意犯，行為人主觀上須**認識**被害人處於不能或不知抗拒之狀態。甲誤以為 A 已同意（不知 A 係安眠藥效果），欠缺對此情狀之認識，不成立本罪。
(D)	☑ 正確	A 係**自行飲酒**酒醉橫躺不醒（非甲所造成），甲利用此既存之不能抗拒狀態為性交，符合 §225 乘機性交罪之構成要件。

六、113年 第30題

有關妨害性自主罪章，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 對未滿7歲之人為性交，一律成立刑法第222條第1項加重強制性交罪
(B) 對7歲以上未滿14歲之人為合意性交，成立刑法第227條第1項與幼年人性交罪
(C) 行為人明知被害人酒量不佳，故意對被害人灌酒，使其泥醉而陷入意識模糊狀態，進而與之性交，成立刑法第225條第1項乘機性交罪
(D) 甲、乙共謀對丙為強制性交，約定由甲壓制丙，由乙對丙為性交行為，甲、乙皆成立刑法第222條第1項加重強制性交罪

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	未滿 7 歲之人**無同意能力**，對其為性交一律構成 §222 I ② 加重強制性交罪，無論有無取得其同意或是否使用強制手段。
(B)	☑ 正確	7 歲以上未滿 14 歲之人為「合意」性交，成立 §227 I 與幼年人性交罪（3 年以上 10 年以下有期徒刑）。若係**違反意願**則論 §222 I ② 加重強制性交罪。
(C)	✗ 錯誤	行為人**故意灌酒**使被害人泥醉，係行為人主動製造被害人不能抗拒之狀態，應論 **§221 強制性交罪**，非 §225 乘機性交罪。此為強制性交與乘機性交之核心區別。
(D)	☑ 正確	甲乙共謀、分工合作（甲壓制、乙性交），符合 §222 I ①「二人以上共同犯之」，甲乙**皆成立加重強制性交罪之共同正犯**。未實際為性交行為之甲，依共同正犯理論仍須負全部既遂之責。

> [!NOTE]
> **重點整理：妨害性自主罪章體系**
>
> | 被害人狀態 | 行為態樣 | 適用條文 |
> |---|---|---|
> | 未滿 7 歲 | 一律 | §222 I ② 加重強制性交 |
> | 7-14 歲（合意） | 合意性交 | §227 I |
> | 7-14 歲（違反意願） | 強制性交 | §222 I ② |
> | 14 歲以上 | 強制性交 | §221 / §222 |
> | 14 歲以上（利用既存狀態） | 乘機性交 | §225 |
> | 14 歲以上（行為人造成不能抗拒） | 強灌酒、下藥 | §221（非§225） |

伍、對未滿14歲之人為性交罪（§227）

113年 第22題

小學教師甲利用自己的身分，告訴其13歲的學生乙如果想要考試加分，就與其性交，乙受到引誘，所以同意了甲的要求。依照實務見解，在討論各種競合可能性之後，甲應論以何罪？

(A) 強制性交罪
(B) 乘機性交罪
(C) 利用權勢性交罪
(D) 對於未滿14歲之男女為性交罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙係受甲引誘而同意，非受強暴、脅迫或恐嚇等強制手段，不構成 §221 強制性交罪。
(B)	✗	乙非處於精神障礙、心智缺陷或其他不能抗拒之狀態，不符 §225 乘機性交罪要件。
(C)	✗	甲雖為教師，利用師生關係之權勢，形式上符合 §228 利用權勢性交罪。**惟**因乙未滿 14 歲，依實務見解，§227 I（法定刑 3-10 年）較 §228 I（法定刑 6 月-5 年）**為重**，應優先適用 §227 I。
(D)	☑ 正確	乙年僅 13 歲（未滿 14 歲），甲與其性交，符合 §227 I「對於未滿十四歲之男女為性交者」之構成要件。在 §227 I 與 §228 I 競合時，依**法條競合（特別關係）**或**想像競合從重處斷**，應論以較重之 §227 I。

> [!NOTE]
> **重點整理：未滿14歲之人遭性侵之法律適用**
>
> - 合意性交 → §227 I（3-10 年）
> - 違反意願之強制性交 → §222 I ②（7 年以上）
> - 利用權勢性交 → §228 I（6 月-5 年），但因 §227 I 較重，應論 §227 I
> - 實務上，凡被害人未滿 14 歲，**§227 I 為基本適用條文**，僅於有加重事由（如強制手段）時才論 §222

陸、性影像相關犯罪

一、111年 第27題

甲男、乙女均已22歲，兩人交往期間某日，經乙同意甲拍下全裸合意性交之影片檔，後來乙提出分手，甲乃以散布其影片檔為由而威脅乙不得分手，並以之要求與乙再次發生性行為，待完事之後，乙仍要求與甲分手，甲乃負氣離去。當晚甲將該影片檔上傳至公眾均得連線之色情討論區。甲之行為不構成下列何罪？

(A) 刑法第310條第2項加重誹謗罪
(B) 刑法第315條之2第3項散布竊錄內容物罪
(C) 刑法第235條第1項散布猥褻物品罪
(D) 刑法第221條第1項強制性交罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 構成	甲上傳性交影片至色情討論區，足以毀損乙之名譽，且以散布文字或圖畫之方式為之，構成 §310 II 加重誹謗罪。
(B)	☑ 不構成	§315-2 III「散布竊錄內容物罪」以內容物係「**竊錄**」所取得為要件。本案影片係經乙**同意**拍攝，非竊錄所得，故不構成本罪。
(C)	✗ 構成	甲將性交影片上傳至公眾得連線之色情討論區，屬散布猥褻物品，構成 §235 I 散布猥褻物品罪。
(D)	✗ 構成	甲以散布影片**威脅**乙不得分手並要求再次性交，屬以「脅迫」方法違反乙之意願而為性交，構成 §221 I 強制性交罪。乙雖形式上未拒絕，但係受脅迫所致，非出於自由意志。

> [!NOTE]
> **重點整理：§315-2 III 散布竊錄內容物罪之「竊錄」要件**
>
> - 須影片/照片係以「竊錄」方式取得（即未經同意之秘密錄製）
> - 經同意拍攝之影片，事後未經同意散布→不構成本罪
> - 但可能構成 §235 散布猥褻物品罪、§310 加重誹謗罪
> - 111 年修法後另有 §319-1 至 §319-6 性影像專章規定

二、112年 第24題

甲為紀念其與乙的愛情，央求專業導演丙之團隊拍攝記錄影片，甲、乙並在丙指導下共同入鏡演出性交行為，事後丙擅自將影片複製到光碟片留存紀念，並將原始影片之母帶交給甲。有關甲、乙、丙之行為，下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙演出性交行為屬「製造」猥褻物品
(B) 丙將影片母帶交給甲之行為屬「散布」猥褻物品
(C) 丙將影片複製成一份光碟片之行為成立刑法第235條第2項之罪
(D) 丙複製光碟片，成立刑法第319條之3第1項重製性影像罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲乙係在**自願**情況下演出性交行為，屬私人行為，非以販售或供不特定人觀覽為目的之「製造」猥褻物品。§235 之「製造」須有散布或販賣之意圖。
(B)	✗ 錯誤	丙將母帶交給**委託人甲**，屬完成委託工作後之交付行為，非將猥褻物品散布予不特定人或多數人，不構成「散布」。
(C)	✗ 錯誤	§235 II 係「意圖散布、播送或販賣而製造」猥褻物品。丙複製光碟片係為**留存紀念**，無散布、播送或販賣之意圖，不成立本罪。
(D)	☑ 正確	§319-3 I 規定「**未經他人同意，無故重製**他人之性影像」即成立犯罪。丙未經甲乙同意擅自複製含有性交行為之影片，構成重製性影像罪。本罪不以散布之意圖為要件，僅「重製」即足。

> [!NOTE]
> **重點整理：性影像犯罪專章（§319-1 至 §319-6，111年增訂）**
>
> - §319-1：未經同意**攝錄**性影像罪
> - §319-2：**散布**性私密影像罪
> - §319-3 I：未經同意**重製**性影像罪 → 不以散布意圖為必要
> - §319-4：以強暴脅迫攝錄之**加重犯**
> - 與 §235 散布猥褻物品罪之區別：§319 系列保護個人**性隱私**，§235 保護**社會善良風俗**

柒、公然猥褻與散布猥褻物品罪（§234、§235）

一、110年 第24題

依司法院釋字第407號與第617號解釋之意旨，下列行為何者構成刑法第235條之散布猥褻物品罪？

(A) 攝影師甲在個人網站展示自己拍攝之暴力、性虐待照片
(B) 無業遊民乙為了滿足自己性刺激，在公園中向路過之行人展露自己之生殖器
(C) 雜貨商人丙為了營利，販賣以不透明封套包裝，印有女性全身裸露之寫真集
(D) 醫學院教授丁為了教學目的，在醫學院課堂上展示男女性器官之照片

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 構成	暴力、性虐待照片屬**硬蕊猥褻物品**（含暴力、性虐待等缺乏人性尊嚴之情節），不論是否有封套或警示標示，均在 §235 之處罰範圍。甲在個人網站展示供不特定人瀏覽，構成散布猥褻物品罪。
(B)	✗ 不構成§235	乙在公園展露生殖器，屬 §234 **公然猥褻罪**之行為，非散布「物品」，不該當 §235。
(C)	✗ 不構成	依釋字第617號解釋，含有**藝術性、醫學性或教育性**之猥褻資訊，若以適當之**安全隔絕措施**（如不透明封套）防止未成年人接觸，即不在 §235 處罰範圍。丙以不透明封套包裝，已採取安全隔絕措施。
(D)	✗ 不構成	在醫學院課堂上為**教學目的**展示性器官照片，屬正當之教學用途，不具猥褻性或違法性，不構成本罪。

> [!NOTE]
> **重點整理：釋字第617號 — 猥褻物品之分類**
>
> - **硬蕊猥褻物品**：含暴力、性虐待或人獸性交等缺乏人性尊嚴之內容 → 一**律禁止**散布
> - **軟蕊猥褻物品**：客觀上足以刺激或滿足性慾，但未達硬蕊程度 → 若有**安全隔絕措施**（如標示限制級、不透明包裝）防止未成年人接觸 → **不處罰**

二、111年 第28題

依照學說、實務見解，關於妨害風化罪章，下列何者錯誤？

(A) 公然猥褻罪之「公然」係指不特定且多數人得以共聞共見之狀況
(B) 公然猥褻罪之「猥褻行為」係指以刺激或滿足其他人性慾之動作，而引起一般人之羞恥感之行為
(C) 引誘容留媒介性交或猥褻以營利罪之引誘行為，係指以勾引、勸誘等方式，使本無與他人為性交猥褻意思之男女，因受誘惑始與他人性交猥褻之行為
(D) 詐術結婚罪之「因而致無效或得撤銷婚姻之裁判確定」，依照通說見解為客觀處罰條件，行為人不須對此要件有認識

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	「公然」係指**不特定人或多數人**得以共聞共見之狀況，用「**或**」非「且」。不特定人（即使人數不多）或多數人（即使特定）均符合公然之要件。
(B)	☑ 正確	猥褻行為之定義，係指在客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人之羞恥感或厭惡感之有關性方面之動作。但此處「其他人」應理解為一般社會通念。
(C)	☑ 正確	§231「引誘」行為，限於使**本無性交猥褻意思**之人，因行為人之勾引、勸誘而與他人為性交或猥褻行為。若該人本已有此意思，則非引誘。
(D)	☑ 正確	詐術結婚罪（§238）之「因而致無效或得撤銷婚姻之裁判確定」，通說認為係**客觀處罰條件**，行為人不須對此有故意或認識。

三、113年 第24題

有關妨害風化罪章，下列敘述何者錯誤？

(A) 公然為猥褻行為，如非出於供人觀覽之意圖，即不成立公然猥褻罪
(B) 於賓館性交易時為嫖客脫衣陪酒，不構成公然猥褻罪
(C) 意圖營利而公然為猥褻行為者，成立加重公然猥褻罪
(D) 公然陳列或播放猥褻影像者，成立公然猥褻罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	§234 I「公然為猥褻之行為」，實務見解認為須出於**供人觀覽**之意圖。若無此意圖（如情侶在公園誤以為無人之處行為），不成立本罪。
(B)	☑ 正確	於賓館（非公眾得出入之場所）內進行性交易，**不具公然性**，且僅在特定人面前為之，不構成公然猥褻罪。
(C)	☑ 正確	§234 II 規定「意圖營利犯前項之罪者」，法定刑**加重**（1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金），成立加重公然猥褻罪。
(D)	✗ 錯誤	公然**陳列或播放猥褻影像**，應依 **§235「散布猥褻物品罪」** 處斷（涉及猥褻物品之陳列），非 §234 公然猥褻罪。§234 之「公然猥褻」限於以**自己身體**為猥褻行為。

> [!NOTE]
> **重點整理：公然猥褻罪（§234）vs 散布猥褻物品罪（§235）**
>
> | 項目 | §234 公然猥褻罪 | §235 散布猥褻物品罪 |
> |---|---|---|
> | 行為態樣 | 以**自己身體**為猥褻行為 | 散布、播送、販賣、陳列猥褻**物品** |
> | 公然要件 | 須「公然」為之 | 須使不特定人得以接觸 |
> | 主觀要件 | 須有供人觀覽之意圖 | 須有散布或販賣之意圖 |
> | 加重事由 | 意圖營利（§234 II） | — |

體系歸納

一、出題統計

子主題	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	合計
強制性交罪（§221）	—	—	—	第26題	—	第23題	—	2
加重強制性交罪（§222）	—	—	第22題	—	—	—	第22題	2
強制性交罪未遂	—	—	—	—	第8題	—	—	1
強制性交 vs 乘機性交	第25題	第24題、第26題	第23題	—	第23題	第30題	—	6
對未滿14歲之人性交（§227）	—	—	—	—	—	第22題	—	1
性影像犯罪	—	—	—	第27題	第24題	—	—	2
公然猥褻/散布猥褻物品	—	—	第24題	第28題	—	第24題	—	3
合計	**1**	**2**	**3**	**3**	**3**	**4**	**1**	**17**

二、高頻考點

排序	考點	出題次數	重要條文
1	強制性交 vs 乘機性交之區別	6	§221、§225
2	公然猥褻 vs 散布猥褻物品	3	§234、§235
3	違反意願方法之擴張解釋	2	§221
4	加重強制性交罪之加重事由	2	§222

5	性影像犯罪（重製/散布）	2	§319-3、§315-2
6	同意有效性判斷	2	§221、§222

三、關鍵法條速查

條文	罪名	法定刑	常考重點
§221	強制性交罪	3-10 年	違反意願方法之解釋、與 §225 之區別
§222	加重強制性交罪	7 年以上	八款加重事由、共同正犯之計算
§224	強制猥褻罪	6 月-5 年	性交定義之區辨
§225	乘機性交/猥褻罪	性交：3-10 年	被害人不能抗拒狀態之來源
§227	與幼年人性交罪	3-10 年	與 §222、§228 之競合
§228	利用權勢性交罪	6 月-5 年	法定刑較 §227 輕
§234	公然猥褻罪	1 年以下	自己身體為猥褻行為
§235	散布猥褻物品罪	2 年以下	硬蕊 vs 軟蕊、安全隔絕措施
§319-3	重製性影像罪	5 年以下	不以散布意圖為要件

本文件整理自 108-114 年司律一試刑法考古題，共 17 題，涵蓋妨害性自主罪與妨害風化罪之核心考點。
最後更新：2026-06-19